

0002041-36.2018.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS OLIVATO ANDRADE BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Martins Cardoso

Vistos.

LUCAS OLIVATO ANDRADE BENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 12h30min., ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0002041-36.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0002041-36.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS OLIVATO ANDRADE BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Martins Cardoso

Vistos.

LUCAS OLIVATO ANDRADE BENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 12h30min., na Rua Israel, 1, Rochdale, nesta cidade e Comarca, guardava, vendia e entregava, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 53,2g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 113 (cento e treze) microtubos plásticos do tipo eppendorf, (ii) 136,1g de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (maconha), dividida e acondicionada em 76 (setenta e seis) invólucros plásticos e (iii) 85,0ml da substância entorpecente

denominada lança-perfume, dividida e acondicionada em 10 (dez) frascos de vidro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudos de constatação preliminar de fls. 15/17 e de exame químico-toxicológico de fls. 36/37 e 38/40).

Denúncia recebida em 23 de outubro de 2018 (fls. 94).

Réu citado (fls. 117). Resposta apresentada (fls. 121/126).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia (fls. 155/157).

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime monos gravoso, e recurso em liberdade (fls. 161/181).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede.

As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Os policiais ouvidos confirmaram a abordagem ao réu e a localização dos entorpecentes. Relataram que estavam em diligência com viatura descaracterizada pelo local dos fatos, conhecido como ponto de drogas, quando avistaram o réu mexendo em um saco no chão, próximo a uma tubulação. Realizaram campana por aproximadamente dez minutos, e visualizaram o réu em atos de mercancia com um comprador. Abordaram o acusado e com ele encontraram uma sacola preta contendo maconha, cocaína e lança perfume, além de R\$49,00. Segundo os depoentes, o réu teria confessado e indicado onde estavam os demais entorpecentes, próximo a tubulação de esgoto.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

O réu preferiu o silêncio. Na Delegacia, confessou a prática delitiva, dizendo que seu irmão tinha uma dívida com traficantes e se comprometeu a pagá-la.

As circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias, uma vez que os

policiais presenciaram o réu em atos de mercancia, e com ele foram encontradas quantidades expressivas de diferentes tipos de drogas, além de dinheiro.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico. A autoria também restou incontestada. Sem lastro, portanto, a alegada insuficiência probatória.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama procedência.

Sendo o acusado primário, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Insta salientar que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

Passo à fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes e agravantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e considerando a primariedade, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguada de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts.2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de

que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante – a qual pertence este mesmo legislador – ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas.”

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar LUCAS OLIVATO ANDRADE BENTO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos. Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Osasco, 06 de dezembro de 2021.